



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts dom 2025-09-03 i mål T 835-24, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart

AA [redacted], 1987 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Maarit Eriksson
Advokat Maarit Eriksson AB

Klagande och motpart

BB [redacted], 1982 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Sofia Lilja
Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten upphäver punkten 2 i tingsrättens domslut och beslutar följande.

1. CC [redacted], 15 [redacted], ska bo tillsammans med AA [redacted].
2. CC [redacted] ska ha rätt till umgänge med BB [redacted] enligt följande.
 - a) Söndag jämna veckor, kl. 13.00-15.00, på den plats som Socialnämnden i Östersunds kommun anvisar. Umgänget ska pågå under tre månaders tid och ske i närvaro av umgängesstöd utsett av Socialnämnden i Östersunds kommun.

- b) Därefter varannan lördag, jämna veckor, kl. 10.00-19.00 under två månaders tid.
- c) Därefter varannan helg, jämna veckor, från fredag efter skolans slut till söndag kl. 18.00.

I övrigt gäller tingsrättens domslut.

Det som hovrätten beslutat om ska gälla omedelbart utan hinder av att hovrättens dom inte har fått laga kraft.

Hovrättens beslut den 5 september 2025 om inhibition gäller inte längre.

Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Maarit Eriksson till 67 465 kr. Av beloppet avser 50 752 kr arbete, 2 900 kr tidsspillan, 320 kr utlägg och 13 493 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten beslutar att CC (CC) ska bo tillsammans med henne. För det fall den gemensamma vårdnaden ska upplösas har AA begärt att hon ska få ensam vårdnad om CC.

I andra hand har AA yrkat, för det fall hovrätten skulle besluta att BB ska ha ensam vårdnad om CC eller att CC ska bo tillsammans med BB, att CC ska ha rätt till umgänge med henne varannan vecka från tisdag eftermiddag efter skolans slut till måndag morgon vid skolans början, jämna veckor.

Vidare har hon yrkat att CC ska ha rätt till ett lov- och storhelgsumgänge med henne enligt följande.

- a) Vartannat höstlov från sista skoldagens eftermiddag till första skoldagens morgon, med början år 2027.

- b) Varannan jul från sista skoldagens eftermiddag till den 29 december kl. 15.00, med början år 2026.
- c) Vartannat nyår från den 29 december kl. 15.00 till och med första skoldagens morgon, med början årsskiftet 2027/2028.
- d) Vartannat sportlov från sista skoldagens eftermiddag till första skoldagens morgon, med början år 2028.
- e) Vartannat påsklov från sista skoldagens eftermiddag till första skoldagens morgon, med början år 2027.
- f) Fyra sommarveckor uppdelat på två perioder (2+2 veckor) med start år 2026.
AA har företräde jämna år och BB ojämna år att bestämma vilka veckor sommarumgänge ska äga rum. Den som har företräde ska senast den 30 mars meddela sitt val till motparten med början år 2026. Om inget meddelande lämnas går bestämmanderätten över till den andra parten.

BB har yrkat i första hand att hovrätten tillerkänner honom ensam vårdnad om CC. För det fall hovrätten beslutar att CC ska bo tillsammans med AA har han yrkat att CC ges rätt till umgänge med honom varannan fredag efter skolans slut till måndag vid skolans början jämna veckor.

BB har medgett att CC ska ha rätt till umgänge med AA enligt följande.

- 1) Vid ett tillfälle varannan vecka om två timmar i närvaro av person som utses av Socialnämnden i Östersunds kommun/familjerätten under tre månaders tid.
- 2) När umgänge enligt punkten 1 har genomförts medges umgänge varannan lördag jämna veckor kl. 10-19 under två månaders tid.
- 3) När umgänge enligt punkten 2 har genomförts medges umgänge varannan helg jämna veckor från fredag efter skolans slut till söndag kl. 18.00.

Vidare har BB medgett AA:s yrkanden om lov- och storhelgsumgänge med början från julen 2026.

AA har medgett att CC ska ha rätt till umgänge med BB i samma omfattning som motsvarar hans medgivande.

I övrigt har parterna bestritt varandras ändringsyrkanden.

Parterna har begärt att det som hovrätten beslutar om avseende vårdnad, boende och umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte fått laga kraft.

Hovrätten har genom beslut den 5 september 2025 beslutat att vidare verkställighet av punkten 2 (barns boende) i tingsrättens domslut tills vidare inte får ske.

GRUNDER OCH UTVECKLANDE AV TALAN

Parterna har åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i tingsrätten. De har avseende förhållandena efter tingsrättens dom tillagt bl.a. följande.

AA

Aktuell situation är att CC har fått ordning på sin medicinering och mår bättre. Hon, BB och CC har en pågående insats på Bryggan. Insatsen tar sikte på umgänget mellan BB och CC. Det har varit flera umgängesförsök mellan CC och BB, men de flesta gångerna har något umgänge inte kunnat genomföras. Vid de få tillfällen CC haft umgänge med BB har det rört sig om en mycket kort tid innan CC velat avbryta. CC:s bestämda vilja är att inte ha kontakt eller umgänge med BB. CC har beviljats en kontaktperson och syftet med det är att det ska finnas ytterligare en vuxen att göra aktiviteter med. CC går fortfarande i skola med anpassad skolgång och elevassistent. CC har ingen kontakt med BUP eftersom han inte är mottaglig för samtalsstöd. Hon arbetar idag inom hemtjänsten.

Den orosanmälan som skolan gjorde under hösten 2025 var föranledd av att hennes dåvarande pojkvän agerade olämpligt under en utflykt de hade tillsammans med

barnen. När hon märkte vad som hände tog hon omgående CC och lillebrodern och åkte hem med barnen. Sedan tog relationen med pojkvännen slut. CC har beskrivit att hon är bakfull och har vissa dryckesvanor. Hon dricker inte alkohol och varför CC berättar på det sättet vet hon inte. Socialförvaltningen har varit inkopplad med anledning av den orosanmälan som Mimerskolan gjorde den 16 februari 2026 och inte heller myndigheten tror att hon har alkoholproblem. Hon har lämnat PETH-prover men resultaten är inte färdigställda.

BB

AA och han kan inte enas i frågan om vilken skola CC ska gå i, men i övrigt har det inte varit några frågor som de inte har kunnat samarbeta kring. Det finns en fortsatt oro kring AA:s alkoholvanor, omsorgsförmåga och att hon inte tar emot de stödinsatser som behövs och som är för CC:s bästa. Han har fortsatt att följa rekommendationerna från Bryggan för att kunna bygga en relation med CC. Under sommarlovet 2025 tältade AA, hennes pojkvän och barnen. I samband med det eldade pojkvännen upp en kåta och hamnade i slagsmål. Varken AA eller pojkvännen berättade vid tingsrätten om händelsen och innan orosanmälan från skolan kom, den 26 augusti 2025, hade han inte informerats om händelsen. Orosanmälan ledde till ytterligare en BBIC-utredning. Därefter har ytterligare en orosanmälan kommit in under februari 2026 angående att CC har fortsatt att prata om alkohol på olika sätt. CC har ingen ork eller energi i skolan och hans skolgång är fortsatt anpassad. Riskerna kring CC kvarstår om ingen förändring sker. Han och AA har fortsatt att försöka förmå CC att umgås med honom. Det har handlat om tre tillfällen varje månad och under mars 2026 har även umgängesstödet varit med. CC har emellertid endast haft umgänge med honom vid ett fåtal tillfällen eftersom CC sagt nej till att träffas.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Parterna har lagt fram samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. I hovrätten har BB som ny skriftlig bevisning åberopat orosanmälningar, en BBIC-

utredning och anteckningar från socialtjänsten. Hovrätten har tagit del av ljudfiler inspelade vid två överlämningar och tingsrättens förhör med parterna, DD , EE , FF , GG , HH och II . I hovrätten har tilläggsförhör hållits med parterna samt med vittnena HH , II och EE . JJ har hörts som nytt vittne.

Parterna har i tilläggsförhör huvudsakligen berättat följande.

AA : CC mår mycket bättre idag jämfört med hur han mådde vid tiden för huvudförhandlingen i tingsrätten. De har fått ordning på CC:s medicinering och de har tydliga strukturer hemma, med schema och planeringstavla som är kopplad till inställda alarm. Genom tydligheten kan CC vara mer delaktig och självständig i sin vardag. CC går i skolan två timmar om dagen med anpassad skolgång och han har en resurs. De dagar han har resursen kan han delta i skolarbete under fem-sju minuter. Har CC inte sin resurs kan han inte jobba alls i skolan. Rektorns mål är att CC ska ta sig till skolan. Idag umgås CC mer med kompisar. CC har fått samtalsstöd via Bryggan som pågått under sex månader och de har träffat honom en gång i veckan. Hon och BB har också fått stöd därifrån. Hon behöver få hjälp med umgängen och hur de ska kunna uppmuntra CC på olika sätt. För egen del har hon haft samtalsstöd i ett år. CC har också fått en kontaktperson som ska träffa honom en gång i veckan för att göra aktiviteter och för att CC ska ha ytterligare en trygg vuxen att vända sig till. Kontaktpersonen ska även vara tillgänglig när CC har umgänge med BB . Insatsen med kontaktperson har inte riktigt kommit i gång, men CC har träffat denne. Därefter ska de ha en uppföljning med socialtjänsten. CC är gladare och tycker att han blir hörd och förstådd.

CC kan bli väldigt arg och aggressiv och då måste man låta honom vara ifred. Det går inte att prata med CC när han är i affekt, för då förvärras det bara. Det kan bli konflikter med CC om han har haft en jobbig skoldag. CC blir då dränerad på energi och instabil i humöret. Idag är det inte riktigt lika stora konflikter. Skolkraven har sänkts och CC är inte lika trött när han kommer hem från skolan. Medicinering gör också att han kan ”landa” och återhämta sig snabbare. CC har en hel del utmaningar

och han är fyrkantig. Har CC bestämt sig så har han och det finns då nästan inget som kan få honom att ändra sig.

Mimerskolan ska stängas och verksamheten där ska slås ihop med en annan skola. Hon har fått besked om att CC:s lärare II ska fortsätta ha CC. Idag finns det ingen planering för CC:s skolgång. De ska träffa rektorn på den nya skolan och hon antar att åtgärdsplanen för CC ska gälla även där. Hon vill komma överens med BB om var CC ska gå i skola men hon är osäker på om det finns möjligheter till det. Blir det bättre för CC så ska han självklart byta skola. Hon har inte varit aggressiv mot personalen utan bestämd i tonen eftersom personalen kränkt CC. Hon har inte varit arg för att skolan gjort en orosanmälan efter i somras. Hon vet inte varför personalen på skolan säger så. De har dock fått förhållningsregeln att de ska prata med rektorn och resursen gällande hur det går för CC i skolan.

CC vet om att det pågår en rättegång som rör honom. CC har sagt att han vägrar att flytta till BB och att han vill bo kvar med henne. Gällande umgänget tycker hon att det är viktigt att CC har en relation med BB och att CC lär känna sin pappa och dennes familj. Hennes mål har alltid varit att samarbeta med BB men han måste också jobba lite med sig själv. De har haft lite olika upplägg för umgängesförsök. Det har bl.a. funnits en överenskommelse om att CC ska umgås med BB onsdag ena veckan och fredag andra veckan. Det eftersom det tidigare umgänget blev för omfattande och stressande för CC. Sedan förhandlingen i tingsrätten har fyra umgängen kommit till stånd. BB har kommit hem till henne och CC tre gånger och en gång har CC följt med BB. När han följde med BB var de borta en och en halv timme. Ett annat umgängestillfälle varade sju till tio minuter och avslutades med att CC sa åt BB att gå. Det sista tillfället, vilket var förra onsdagen, stannade BB hos dem ca 30 minuter. CC vill inte ha umgänge med BB och det blir "tokigt" att tvinga honom till det. Hur umgänget går beror på hur CC:s dag har sett ut. Hon talar positivt om BB för att vända utvecklingen men det är svårt att göra något när CC inte vill. Hennes tanke är att Bryggan kan hjälpa till med att få CC att tänka positivt om umgänge.

Hon dricker inte alkohol längre och vet inte varför CC pratar om det i skolan. Hon vet inte heller varför CC har sagt att mamma är bakis, vilket har noterats i orosanmälan från februari 2026. Det stämmer inte att hon dricker. Förklaringar till att CC pratar på det sättet kan vara att skolan låtit CC läsa vuxenböcker som handlar om alkohol eller att CC kan ha svårt att skilja på tidigare händelser och hur det är nu. Efter orosanmälan gjorde socialtjänsten hembesök hos henne. Slutsatsen blev att socialtjänsten inte hade någon oro gällande alkohol och de öppnade inte upp någon utredning. Gällande händelsen när de tältade tog hon barnen och åkte från platsen och barnen såg ingenting. Hon avslutade snabbt relationen med pojkvännen efter det. Att CC har kunnat berätta om händelsen på ett detaljerat sätt beror på att han har hört pojkvännen prata om det som inträffade. Hon har inte informerat skolan eftersom det hela hände under semestern. Hon minns inte om hon berättade för Bryggan, men hon vet att hon inte informerade BB . Hon tyckte inte att det fanns något att säga eftersom CC inte hade sett något. Det var också därför hon inte berättade något om saken vid tingsrätten.

Hon har sagt att BB kan bo med CC på Ankaret, men att hon har en liten son och praktiska skäl gör att hela familjen inte kan visats där. Den andra vårdnadshavaren, pappan till CC:s halvbror, har också sagt nej till en vistelse. Socialtjänstens insatser fortsätter och de har hjälpt både henne och CC. Vad avser framtiden ser hon att det inte är omöjligt att ett umgänge mellan CC och BB kan fungera på sikt. Hon kommer att medverka till det. Hon och BB har följt överenskommelser om umgänge och de har skrivit veckomejl till varandra. Hon skickar mejl på söndagar om hur CC:s vecka har varit och annan information om bl.a. CC:s vårdkontakter med hälsocentralen. BB har också inför varje umgänge skrivit till henne och CC om vad de kan hitta på under umgänget. Hon har i sin tur gett förslag till BB om vad han kan göra med CC. BB har möjlighet att kontakta CC, men han är dålig på det. Hon tror inte att CC har ringt, men det har kommit något sms från BB om att han hoppas att CC ska ha en bra vecka. Hon uppmuntrar CC att skicka sms men det vill han inte. Hon har inte lärt CC att göra inspelningar på mobiltelefonen när han har umgänge

med BB . Hon har tittat igenom CC:s telefon men har inte sett några sådana inspelningar.

BB : Den 27 augusti 2025 fick CC ett syskon och allt är bra med familjen. Han och AA har fortsatt att ta emot stöd från Bryggan. Bryggan har haft samtal fysiskt på plats och via telefon med dem. Han och AA har en spänd relation. De har arbetat fram en e-postmall via Bryggan som de ska hålla sig till. Mejlen från AA med information om CC ska skickas på söndagar, men han har även fått dem på måndagar eller tisdagar. Han ska svara dagen efter eller bekräfta att han har fått e-posten. Om han har frågor som är akuta är det sagt att AA ska svara, annars kan hon vänta med svar till nästa veckobrev.

Bryggan har varit med sedan förra våren och de började träffa CC för att kunna vara med som umgängesstöd. Samtidigt arbetar Bryggan med att han och AA ska få till en fungerande kommunikation. JJ har varit med som umgängesstödjare från första början och KK har ersatt GG . Bryggan har varit med vid tre umgängestillfällen i närtid. Han har därefter fått återkoppling från Bryggan om hur han kan möta CC. Han har försökt att tydligt visa sitt intresse och ställt frågor till CC för att successivt kunna utöka tiden för umgänget. På så sätt har de lyckats att förlänga umgänget så det har blivit några minuter längre vid det andra tillfället jämfört med det första. Det andra umgängestillfället varade ungefär 15 minuter men sedan ville CC att han och personalen från Bryggan skulle gå. Vid det tredje tillfället bjöd CC på fika och de pratade.

Han och CC hade eget umgänge i november 2025. Han fick information från AA dagen innan om att hon trodde att CC nog skulle kunna komma att följa med honom hem. CC följde med och de gick i några affärer samt köpte med sig hamburgare. CC fick för första gången träffa sin lillebror och höll i honom. CC var glad, positiv och pratsam. Umgänget varade två till tre timmar. Därefter har inte CC följt med honom fler gånger. Han har hela tiden försökt att få till ett umgänge med CC genom att åka hem till AA i enlighet med den överenskommelse de har. Han har skickat meddelanden två dagar före umgänget till AA för att stämma av

vad han och CC kan göra och skickat ett meddelande till CC dagen före. Han brukar få en tumme upp tillbaka från AA. CC och han kan ha pratat lite vid dörren men CC har varit tydlig med att han inte velat följa med. Ibland när han kommit har CC haft dörren stängd till sitt rum och inte velat komma ut. Han har försökt att väcka intresset hos CC genom att exempelvis fråga hur veckan eller dagen har varit. CC har svarat men sedan sagt åt honom att åka hem. Han har kommit med olika förslag till CC på vad de kan göra och han har skickat bilder samt sms till honom. Han har ingen förklaring till varför det inte blir något umgänge. Han har reagerat på att CC har gjort ljudinspelningar med sin mobiltelefon vid två umgängestillfällen dels i november 2025, dels en gång när han var och lämnade julklappar. Han och AA har efter samråd flyttat vissa umgängestider för att någon rest bort eller att ändringar behövts av andra anledningar.

Skolan fungerar dåligt för CC. Han är bara där två timmar om dagen och det är endast lite skolarbete som utförs. CC är trött och orkar inte koncentrera sig. Det har dock blivit mindre konflikter i skolan, vilket kan bero på medicineringen. Skolan har satt in alla resurser och gör allt de kan. Rektor, skolpedagog och Skolverket centralt är inblandade för att planera vilka resurser CC behöver. De har SIP-möten med skola, socialtjänst och BUP. Det ska bli en skolsammanlagning och alla arbetar för att det ska bli en så smidig övergång som möjligt för CC till den nya skolan. Läraren II och flertalet av de som går i CC:s klass ska följa med vid överflyttningen. AA vill i stället flytta CC till Engelska skolan, men han tror inte att det är en bra idé eftersom undervisningen sker på engelska. De har inte fått någon information om vilka resurser CC kan få framöver.

När domen från tingsrätten kom tog han kontakt med socialtjänsten och frågade om vilka stödinsatser som fanns tillgängliga eftersom det skulle bli en stor omställning för CC. De hade redan Bryggan varför han uttryckte önskemål om att han och CC skulle kunna bo på Ankaret. Han fick då svaret att Ankaret inte är ett boendalternativ utan att det skulle bli ett stöd i hemmiljön. Hur stödet ska se ut eller med hur många timmar är oklart.

Han vill ha ensam vårdnad eftersom det finns en risk för att han kommer att bli motarbetad av AA i det som rör CC om de fortsätter att ha gemensam vårdnad. CC kommer framöver behöva omfattande insatser, särskilt om CC ska bo med honom. Han vet inte om han kommer få AA:s godkännande för att genomföra dem. Det är först efter tingsrättens förhandling som AA har blivit mån om att ta emot stöd men så var det inte tidigare, vilket historiken visar. Om han fick ensam vårdnad skulle han se till att AA fick full insyn och CC måste förstås få ha fortsatt kontakt med alla anhöriga. Förhoppningsvis fungerar CC:s medicinering nu som den ska. Han tror att det är bäst att CC bor hos honom eftersom CC kommer att få en stabilare vardag med tydligare rutiner. Det kommer att gynna CC på sikt. Han tror att det blir så baserat på de stunder CC har varit hos honom och utifrån vad som framgått av orosanmälningarna. Gällande den sista anmälan har han fått uppfattningen att socialtjänsten hade en viss oro, men att den inte var överhängande. Han känner dock fortfarande oro gällande AA:s syn på alkohol. Han tror inte heller att han kommer få all information från AA som rör CC om de fortsätter att ha gemensam vårdnad. AA sökte akut läkarvård för CC utan att han direkt blev informerad om det. CC hade bara suttit och stirrat ut i tomma luften. Han har också skrivit på ett papper om byte av vårdcentral på begäran av AA, men CC verkar inte ha bytt vårdcentral än. Han är vidare orolig för CC:s fysik som har blivit sämre och han har ökat i vikt. Han tror att det beror på att det inte är så mycket fysisk aktivitet hemma hos AA.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Tingsrätten har relativt utförligt redogjort för de utgångspunkter som gäller vid prövningen av frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hovrätten tillägger följande. Risken för att barnet far illa ska väga tyngst vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Bedömningen av om det finns risk för att barnet far illa ska grundas på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och om andra faktiska omständigheter. Det behöver inte vara utrett att de förhållanden som kan leda till att barnet far illa faktiskt

kommer att inträffa. Det är tillräckligt att det finns konkreta omständigheter som talar för att det finns en framtida risk för att barnet kommer att fara illa. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling och så långt det är möjligt bör såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter beaktas (se prop. 2024/25:10 s. 75–76).

Vid bedömningen bör även hänsyn tas till att barn generellt sett mår bra av kontinuitet i vardagen. Den s.k. kontinuitetsprincipen framgår inte direkt av lag men har utvecklats i domstolspraxis. Den bygger på tanken att domstolen ska undvika att utan vägande skäl göra förändringar i barnets situation eftersom förändringar av vårdnadsförälder, boendesituation, skolgång och liknande kan leda till mer skada än nytta. Den mer kortsiktiga risken för omställningsproblem som en överflyttning för med sig kan dock behöva accepteras i en situation där det finns andra vägande risker för barnet på lång sikt (se Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, avsnitt 4.5.2.9, Juno-version 6 och rättsfallet NJA 2024 s. 480).

Vårdnad

Hovrätten konstaterar att CC, p.g.a. svår ADHD och trotssyndrom, har ett mycket stort behov av fasta rutiner, stöttning och anpassningar. CC:s medicinering behöver skötas på ett riktigt sätt i enlighet med ordination. Med CC följer därmed särskilda utmaningar redan med anledning av hans diagnoser. Till det kommer CC:s allmänt dåliga mående som kan vara orsakat av diagnoserna, men troligtvis även har sin uppkomst i erfarenheter och känslor utifrån hur de tidigare uppväxtvillkoren har sett ut. Det har bl.a. handlat om att CC tidigare har flyttat vid flera tillfällen, de återkommande bytena av förskolor och skolor, att AA haft alkoholproblem och ett i övrigt – enligt hovrätten – oansvarigt förhållningssätt till alkohol och att hon har levt i våldsamma relationer där CC bevittnat våld. CC har även upplevt att flera viktiga vuxna försvunnit ur hans liv, bland annat den person han under lång tid trott varit hans far, vilket även det måste ha påverkat hans trygghet, identitet och mående. Hovrätten anser att dessa förhållanden hos CC innebär, som tingsrätten konstaterat, ett mycket stort ansvar och

att det ställs höga krav på en vårdnadshavares och boendeförälders förmåga att möta och ta hand om honom i vardagen.

En fungerande skolgång är generellt en viktig skyddsfaktor för barn. Utredningen visar att CC även har flera utmaningar i skolan. CC:s lärare II har i hovrätten berättat att CC, trots omfattande insatser och tillsatta resurser, inte haft någon kunskapsutveckling alls. CC har ett koncentrationsfönster på endast några minuter och han kan inte genomföra uppgifter eller läxor. II har ansett att CC borde gå i en särskild resursskola där han skulle få bättre hjälp. Mot bakgrund av II:s uppgifter bedömer hovrätten att vare sig AA eller BB besitter sådana pedagogiska förmågor eller resurser att någon av dem kan antas bättre eller sämre än den andra främja CC:s kunskapsutveckling. Hovrätten anser därför att CC:s bristande utveckling i skolan vare sig talar för eller mot någon av parternas lämplighet som vårdnadshavare eller boendeförälder. AA har visserligen haft svårigheter att bemöta skolpersonalen, vilket bl.a. medfört att rektorn HH har fått skapa särskilda kommunikationsstrategier. Det har dock inte drabbat CC, varför den omständigheten inte kan tillmätas vikt vid bedömningen av AA:s lämplighet som vårdnadshavare.

När det då kommer till AA:s lämplighet som vårdnadshavare anser hovrätten att tingsrätten på ett riktigt sätt har redogjort för några av de risker som finns kring hennes person och som framgår av vårdnadsutredningen. Hovrätten anser vidare att CC:s dåliga mående i flera avseenden måste bero på hur AA har agerat genom åren. AA verkar inte ha tagit tillräcklig hänsyn till att hon har haft en skyldighet att skydda CC:s från risker och hon har dessutom låtit honom vistas i en miljö där alkohol och våld förekommit. AA har uppgett att hon numera inte dricker alkohol. Av underlaget i målet framgår dock att det är en uppgift som har framförts tidigare från AA, men som har visat sig inte stämma. Det som vidare i viss mån talar mot att hon nu lever nyktert är uppgifter som CC lämnat, vilka lett till två orosanmälningar. Hovrätten konstaterar att anmälan från hösten 2025 skedde med anledning av att CC berättade om en händelse i skolan som hade inträffat under sommaren och som omfattade våld, skadegörelse och fulla vuxna. AA

har menat att CC inte såg händelsen, att hon inte hade druckit och att hon körde direkt från platsen. Den andra orosanmälan, så sent som från februari 2026, har även den handlat om alkohol. Här har AA förklarat att CC kan ha svårt att skilja händelser från nutid och dåtid. Hovrätten anser att CC:s uppgifter föranleder oro gällande AA:s förhållningssätt till alkohol. Det finns dock ingen utredning som direkt talar för att AA numera dricker alkohol. Hovrätten får därför hålla AA:s uppgifter om detta för goda, men konstaterar att händelsen under sommaren 2025 i vart fall indikerar att AA fortsätter att utsätta CC:s för händelser som påverkar hans mående negativt. Hovrätten bedömer trots det att utredningen inte visar annat än att CC:s för närvarande lever i en godtagbar hemmiljö. Hovrätten tillägger dock att det faktum att AA medvetet valde att inte berätta något om händelsen sommaren 2025 för BB får anses som anmärkningsvärt.

Av vårdnadsutredningen framgår vidare att en identifierad risk är att AA inte kan skilja mellan sina känslor och behov i förhållande till CC:s. Det i kombination med att CC enligt utredningens bedömning befinner sig i en stark lojalitetskonflikt kan medföra att CC inte känner sig tillåten att etablera en kontakt med BB. Det finns en risk för att CC far illa av detta. För det fall AA bidrar till att påverka CC:s inställning till umgänge går det starkt att ifrågasätta hennes lämplighet som vårdnadshavare. Utifrån vad parterna har berättat har emellertid AA och BB kommunicerat inför tidigare umgängesförsök med CC, de har i förväg diskuterat förslag på aktiviteter och hållit en god ton i förhållande till varandra. AA har också ställt sig positiv till de umgängesinsatser som numera genomförs tillsammans med Bryggan. Hovrätten anser därför att det inte framgår av utredningen att AA medvetet agerar för att hindra ett umgänge mellan CC och BB. Hovrätten utgår från att AA fortsätter att aktivt bidra till att relationen mellan BB och CC stärks.

Vid ovan angivna förhållanden anser hovrätten att det finns förhållanden som talar mot att AA är lämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. För det fall AA skulle få ensam vårdnad bedöms det även finnas en hög risk för att BB

BB stängs ute från CC:s liv. Utredarna har vidare uttryckt en oro för att AA, om hon blir ensam vårdnadshavare, flyttar eller byter skola då hon upplevs inte ha en nyanserad bild kring vad som händer runt CC. Vid en sammantagen bedömning instämmer hovrätten i den slutsats som utredarna gjort i vårdnads-, boende-, och umgängesutredningen i denna del, dvs. att AA inte är lämplig som ensam vårdnadshavare.

När det kommer till BB:s lämplighet som vårdnadshavare så lever han under ordnade förhållanden tillsammans med EE och ett gemensamt barn. De har ett etablerat nätverk med släkt och vänner. Utredarna har emellertid anført, och det trots att BB är lämplig och mycket engagerad i att CC ska ha det bra, att han är oprövad som ensam vårdnadshavare. Bedömningen är att det finns en risk för att BB som ensam vårdnadshavare kan ha svårt att på egen hand fatta rätt beslut om CC då han inte känner honom fullt ut. Utredarna har inte föreslagit att BB ska ha ensam vårdnad eftersom det inte är tydligt att det leder till en förändring till det bättre för CC. Utredarna har även påpekat att vid en ändring från gemensam vårdnad till ensam vårdnad skulle boendefrågan inte kunna genomföras som det ser ut i dagsläget.

Hovrätten anser att det inte har framkommit något som i och för sig medför att det finns anledning att ifrågasätta BB:s lämplighet. I stället är den centrala frågan om BB har verktyg och tillräcklig kännedom för att kunna möta CC och hans behov då han inte känner CC fullt ut. CC fick reda på att BB var hans pappa först när han var drygt sex år gammal. Hovrätten bedömer att CC och BB har setts för lite genom åren för att de ska ha hunnit etablera någon förälder-/ barnrelation eller någon starkare känslomässig anknytning. BB känner inte CC och han har inte heller behövt fatta beslut om CC på egen hand. Av dessa anledningar finns det enligt hovrättens bedömning flera tveksamheter kring att ge BB ensam vårdnad.

Frågan är då om ett alternativ är att låta den gemensamma vårdnaden om CC bestå. Såvitt framkommit är relationen mellan AA och BB spänd. De

har tillsammans med Bryggan under mycket lång tid fått arbeta fram en mejlmall för skriftlig kommunikation. Insatser för att förbättra kommunikationen mellan AA och BB pågår alltså. Oavsett kommunikationsproblemen har AA och BB genom de senaste åren ändå tillsammans i rollen som vårdnadshavare hanterat flera frågor som har rört CC och det har inte framkommit att CC har drabbats negativt. AA och BB har med andra ord kunnat ta ett gemensamt ansvar. Det talar för att AA och BB ska ha gemensam vårdnad om CC. Hovrätten bedömer också att det finns förutsättningar för att parterna, i vart fall efter att viss tid gått och med stöd av insatser, kommer att förbättra sin kommunikation.

I dagsläget finns det egentligen endast en fråga där AA och BB inte är eniga i egenskap av vårdnadshavare och det är var CC ska gå i skola. Mimergården ska stänga ned och verksamheten övergå till en annan skola. Det är i dagsläget inte klarlagt vilka resurser som kommer att finnas för CC. BB anser att CC ska gå kvar i verksamheten och AA har funderingar kring om inte CC bör flytta till en annan skola. II har även uttryckt att hon anser att CC skulle må bäst av att gå i en särskola. Hovrätten bedömer att frågan om CC:s fortsatta skolgång generellt sett får anses oklar. Vid dessa förhållanden bedömer hovrätten att parternas eventuella oenighet i frågan inte utgör ett tillräckligt starkt skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden. Det finns även andra fördelar med att låta den gemensamma vårdnaden kvarstå. Genom ett sådant beslut tillförsäkras BB en fortsatt insyn i CC:s liv och beslutanderätt samtidigt som AA är delaktig i att fatta beslut som rör CC. Trots de brister som finns rörande AA:s förmåga till ansvarstagande är det ändå hon som ofrånkomligen känner CC bäst. Mot denna bakgrund delar hovrätten tingsrättens bedömning att det är till CC:s bästa att AA och BB även fortsättningsvis har gemensam vårdnad om CC. Det är även den slutsats som utredningen har kommit fram till.

Boende

I frågan om med vem av föräldrarna som CC ska bo gör hovrätten följande bedömning. Vårdnads-, boende- och umgängesutredarna har valt att inte lämna något förslag i vare sig boende- eller umgängesfrågan med hänvisning till CC:s starka motstånd till BB. Utredarna har anfört att CC och BB behöver få möjlighet att jobba fram en starkare relation för att få till ett fungerande umgänge eller en förändring i boendet. Det står enligt hovrätten klart att umgänget mellan CC och BB inte fungerar. CC har tydligt uttryckt att han inte vill ha något umgänge med BB eller bo hos honom. Att det har varit CC:s huvudsakliga inställning under relativt lång tid är väl utrett i alla instanser. I hovrätten har familjebehandlaren JJ, som närvarat som umgängesstödjare vid de senaste tre umgängestillfällena, bekräftat att CC är negativt inställd till BB. CC har berättat för umgängesstödjarna att han känner sig trygg hos mamma, men inte hos pappa.

Hovrätten anser att CC:s utmaningar medför att det finns utrymme för att han inte fullt ut kan bedöma hur relationen med BB kan bli på sikt om han ger denne en chans att vara pappa. CC är emellertid 11 år gammal, vilket är en känslig ålder utvecklingsmässigt, och det finns all anledning att ifrågasätta hur en överflyttning till BB skulle kunna genomföras mot CC:s vilja utan att det finns en risk för att det skadar CC. Hovrätten anser att oavsett tillgång till stödinsatser i hemmet skulle en överflyttning av CC från hans mamma till hans pappa innebära att CC tvingas till något han inte vill. En ändring av boendet skulle innebära att CC flyttas från AA, som han bott med hela sitt liv, till BB, som han inte känner. Att återigen tvingas slitas från en vuxen som han tagit för given i hela sitt liv skulle kunna bli ytterligare ett exempel på att en sådan vuxna lämnar honom. CC skulle även skiljas från den bror han har vuxit upp med under flera år.

Hovrätten bedömer att de omställningsproblem som en överflyttning skulle föra med sig för CC skulle vara mycket omfattande. CC har dessutom sin diagnos och trotssyndrom som behöver kunna hanteras av en oprövad BB. Om än CC framstår som mer kontrollerad i dagsläget, med den medicinering han för närvarande

har, går det inte att bortse från att han har våldsamma tendenser. Vidare har det framkommit bl.a. genom II:s uppgifter att CC är starkt relationsbunden och rädd för att bli lämnad. CC har svårt att anpassa sig till ny personal och det tar lång tid för honom att trivas i en persons sällskap. BB och EE har förklarat att de kommer att kunna ta emot CC med hjälp av stödsatser och bistånd från släkt och vänner. Det är emellertid oklart i vilken omfattning socialtjänsten kommer att ha möjlighet att erbjuda stöd i hemmiljön och hovrätten ifrågasätter att CC skulle må bra av att bli omhändertagen av för honom helt okända personer.

För närvarande pågår flera insatser som rör CC, AA och BB och i viss mån kan anas en försiktigt positiv utveckling. CC mår enligt AA bättre och medicineringen fungerar. Hovrätten anser att de små framsteg som har gjorts riskerar att gå förlorade vid en flytt och risken för att CC:s mående skulle försämrats är påtaglig. Allt talar således för att en större förändring av CC:s boendeförhållanden i detta skede skulle påverka honom på ett mycket negativt sätt. Det kan tänkas att en flytt på sikt skulle kunna medföra att CC skulle få bättre omsorg, trygghet och stabilitet. Hovrätten bedömer emellertid att de negativa konsekvenserna för CC som en flytt nu riskerar att medföra är alltför omfattande. Hovrätten anser därför att det inte är till CC:s bästa att besluta om ändring i boendet. Det trots de risker som är hänförliga till AA som boendeförälder. Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom och bestämmer att CC ska bo tillsammans med AA.

Umgänge

Utifrån utgången vad gäller vårdnad och boende har AA medgett att CC ska ha rätt till umgänge med umgängesstöd under en period, för att därefter trappas upp och övergå till helgumgänge. Hovrätten anser att det är till CC:s bästa att umgänge bestäms i enlighet med domslutet.

Övrigt

Vad som beslutas i domen avseende boende och umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte fått laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast **onsdagen den 27 maj 2026**.

Hanna Hjorth

Chris Stattin-Larsson

Tomi Blumén

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Hanna Hjorth och Chris Stattin-Larsson, referent, tf. hovrättsassessorn Tomi Blumén samt nämndemännen Thomas Andersson och Anncharlott Eimasdotter. Rätten är enig.